Комиссия по установлению факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства

НАВИГАЦИЯ ПО РАЗДЕЛУ:

Недобросовестная конкуренция

Злоупотребление доминирующим положением

Соглашения и согласованные действия

Ограничивающие конкуренцию акты и действия гос. органов

Нарушения антимонопольного законодательства при проведении процедур закупок

Нарушения требований антимонопольного законодательства, содержащихся в Законе о торговле

Комиссия по установлению факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики

Беларусь (далее соответственно – Комиссия, МАРТ) создана в декабре 2016 г.

Комиссия состоит из 10 (11) членов под председательством первого заместителя Министра антимонопольного регулирования и торговли. В состав комиссии включены представители отдела методологии антимонопольного регулирования и конкуренции, юридического управления, отраслевых и территориальных подразделений, эксперт Национального центра интеллектуальной собственности (при рассмотрении материалов в части осуществления недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и (или) использованием объектов интеллектуальной собственности или связанной с созданием смешения).

Справочно:

Порядок создания и деятельности Комиссии регламентирован приказом Министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 14 декабря 2016 г. № 133 «О создании комиссии по установлению факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства».

Основной задачей Комиссии является установление факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства на основании рассмотренных заявлений о нарушении антимонопольного законодательства.

В рамках заседания Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами:

- изучает представленные материалы, указывающие на наличие (отсутствие) признаков нарушения антимонопольного законодательства;
- заслушивает пояснения работников МАРТ, ответственных за подготовку материалов к заседанию комиссии;
- заслушивает при необходимости пояснения специалистов;
- оценивает полученные доказательства;
- определяет нормы антимонопольного законодательства, которые подлежат применению;

- определяет необходимость направления государственным органам предложений о принятии в пределах их компетенции мер, содействующих развитию товарных рынков и конкуренции;
- оценивает возможность вынесения предписания;
- определяет факт наличия (отсутствия) антимонопольного законодательства;
- изучает представленные материалы, указывающие на наличие (отсутствие) оснований для выдачи хозяйствующим субъектам, должностным лицам хозяйствующих субъектов – юридических лиц, государственным органам, их должностным лицам предупреждений, пересмотра решения об установлении факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства по вновь открывшимся обстоятельствам.

По результатам заседания Комиссия вправе принять следующие решения:

- об установлении факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства;
- о необходимости дополнительного изучения обстоятельств, имеющих значение для принятия решения об установлении факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства;
- об исправлении допущенных в принятых решениях и (или) вынесенных предписаниях описок, опечаток, арифметических ошибок;
- о наличии (отсутствии) оснований для выдачи предупреждения хозяйствующим субъектам, должностным лицам хозяйствующих субъектов – юридических лиц, государственным органам, их должностным лицам;
- о пересмотре решения об установлении факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства по вновь открывшимся обстоятельствам;
- об отказе в удовлетворении ходатайства о пересмотре решения об установлении факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства по вновь открывшимся обстоятельствам;

- отмене ранее принятого решения об установлении факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства.

Принятые Комиссией решения фиксируются в протоколе заседания Комиссии.

Выписка из протокола заседания Комиссии, содержащая информацию о принятом решении об установлении факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства, во исполнение пункта 5 статьи 44 Закона в течение пяти рабочих дней доводится до сведения соответствующих заинтересованных лиц.

Решение об установлении факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства оформляется отдельным документом и может быть обжаловано в суд в течение тридцати календарных дней со дня его принятия.

Интернет-портал Президента Республики Беларусь

Совет Министров Республики Беларусь

Адрес:
ул. Кирова, 8, корп. 1, 220030, г. Минск

Режим работы:

понедельник-пятница: 9:00-13:00,14:00-18:00

Мы в соцсетях:

© 2026, Официальный сайт Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь

При цитировании информации с сайта, ссылка на первоисточник обязательна

Положение о видеонаблюдении